

통 보 사 항

1. 제 목 : 전세권 설정 등 임차주택 관리사항

2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원

3. 내 용 : 우리 공단 『임차주택 지원 및 관리지침』 제4조의2 1항에는 임차보증금의 권리보전을 위하여 별도의 소유권보전등기가 경료 된 부동산을 임차대상으로 하여야 하며, 각 가구별로 별도 소유권보전등기가 경료되지 아니한 원룸 등 다가구주택은 임차대상으로 할 수 없음을 원칙으로 한다. 라고 되어 있으며 제8조 1항은 사택은 “주택 소유주”와 “공단 이사장” 을 당사자로 하여 전세권을 설정함을 원칙으로 하고 3항에서는 계약기간은 임대차보호법에서 정한기간(24개월) 이내로 하되, 연장할 수 있다 라고 되어 있습니다.

또한 『민법』 제186조에 따르면 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 발생하며 같은 제312조(전세권의 존속기간) 제4항에는 건물의 전세권설정자(임대인)가 전세권의 존속기간 만료 전 6월부터 1월까지 사이에 전세권자(임차인)에 대하여 갱신거절의 통지 또는 조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전전세권과 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 보고 이 경우 전세권의 존속기간은 그 정함이 없는 것으로 본다 라고 되어 있으며 제313조(전세권의 소멸통고)에 전세권의 존속기간을 약정하지 아니한 때에는 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다 라고 되어 있습니다.

따라서 ☆☆☆☆병원에서는 직원 주택 전세계약을 체결 한후 전세권 설정등기를 하여야 하며 존속기간의 만료 이후에도 전(前) 전세기간과 같은 존속기간을 보장 받을 수 있도록 전세계약서에 “기간연장” 을 명시하여야 합니다.

그런데 이번 감사기간 중 ☆☆☆☆병원에서 임차한 전세계약서와 등기부등본을 확인한 결과, 대전시 유성구에 위치한 ■■■■■ 오피스텔 전세계약을 체결하면서 계약서에 “기간의 연장”을 명시하지 아니하였고 2018.1.23일 전세권의 존속기간이 만료되었는데도 재계약 및 전세권 설정등기의 변경등기를 하지 아니하고 있는 등 【표 1】 과 같이 10개 임차주택의 전세계약서에 “기간의 연장”을 명시하지 아니한 채 전세권의 존속기간 만료 후에도 재계약 없이 주택을 사용하고 있는 사실이 있음을 확인합니다.

【표 1】 전세권 존속기간 만료후에도 재계약 미 실시 현황

(단위:천원)

연번	소재지	전세금	권리종료일	비고
1	대전시 \$\$구 \$\$동	##,###	2018.1.23	자동연장
2	대전시 \$\$구 \$\$\$동	##,###	2016.7.14	
3	대전시 \$\$구 \$\$동	##,###	2018.1.28	
4	대전시 \$\$구 \$\$\$동	##,###	2012.11.29	
5	대전시 \$\$구 \$동	##,###	2018.1.8	
6	대전시 \$\$구 \$\$\$동	##,###	2013.2.24	
7	대전시 \$\$구 \$\$\$동	##,###	2017.4.3	
8	대전시 \$\$구 \$동	##,###	2018.2.2	
9	대전시 \$\$구 \$동	##,###	2018.2.15	
10	대전시 \$\$구 \$\$\$동	##,###	2013.4.14	

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 임차중인 전세주택에 대해 존속기간 만료 후에도 전(前) 전세기간과 같은 존속기간을 보장 받을 수 있도록 전세계약서에 기간연장을 명시하고, 전세권 존속기간 만료 후에도 계약서를 재작성 하시기 바랍니다.(통보)